



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 12 rejeb 1429 – 15 juillet 2008

151^{ème} année

N° 57

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Arrêté du Premier ministre du 8 juillet 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques 2099

Ministère des Finances

Décret n° 2008-2552 du 7 juillet 2008, portant modification du décret n° 2008-574 du 4 mars 2008 portant suspension des droits de douane dus sur les graines de soja et les tourteaux de soja 2100

Décret n° 2008-2553 du 7 juillet 2008, fixant les taux des redevances revenant au comité général des assurances et prévues par l'article 198 du code des assurances ainsi que leurs montants et les modalités de leur perception 2101

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2008-2554 du 7 juillet 2008, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement et de bitumage des pistes agricoles dans les périmètres publics irrigués et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement..... 2101

Décrets n° 2008-2555 et n° 2008-2556 du 7 juillet 2008, portant changement de la vocation de parcelles de terre classées en autres zones agricoles aux gouvernorats de Mahdia et Gabès..... 2103

Décrets du n° 2008-2557 du n° 2008-2564 du 7 juillet 2008, portant création de périmètres publics irrigués dans certaines délégations aux gouvernorats de Tozeur et Tataouine 2104

Arrêtés du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 8 juillet 2008, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans certains périmètres publics irrigués de certaines délégations du gouvernement de Nabeul.....	2109
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
Décret n° 2008-2565 du 7 juillet 2008, modifiant et complétant le décret n° 2002-693 du 1er avril 2002, relatif aux conditions et aux modalités de reprise des huiles lubrifiantes et des filtres à huile usagés et de leur gestion	2111
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Décret n° 2008-2566 du 7 juillet 2008, portant approbation du statut particulier des agents de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie.....	2112
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	
Octroi de l'ordre national du mérite au titre du secteur de la culture	2113
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Décret n° 2008-2568 du 7 juillet 2008, fixant les conditions d'aptitude médicale et technique et les modalités d'exercice des activités de plongée	2114
Cessation des fonctions d'un sous-directeur.....	2117
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un directeur des hôpitaux de circonscription.....	2118
Nomination d'un membre au comité technique du complexe sanitaire de Djebel Oust.....	2118
Ministère de l'Education et de la Formation	
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 juillet 2008, fixant le règlement et le programme du cycle de formation pour l'intégration dans le corps d'inspection pédagogique de la formation professionnelle du ministère de l'éducation et de la formation	2118
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 juillet 2008, portant ouverture d'un cycle de formation pour l'intégration dans le corps de l'inspection pédagogique de la formation professionnelle du ministère de l'éducation et de la formation	2119
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Cessation de fonctions d'un directeur des stages	2119
Cessation de fonctions d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	2119

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Arrêté du Premier ministre du 8 juillet 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n°98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008,

Vu l'arrêté du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne susvisé, les secrétaires d'administration et les secrétaires dactylographes titulaires dans leur grade relevant exclusivement du ministère ou de la collectivité locale concernée et justifiant d'au moins d'une ancienneté de cinq (5) ans dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 3 - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques est ouvert par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 4 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidatures par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant qu'il remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique,

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils accomplis par le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Toute candidature parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 5 - Les membres du jury du concours sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut éventuellement faire appel à toute personne qualifiée pour la préparation des sujets et à la correction des copies.

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative, sur proposition du jury du concours après examen des dossiers de candidature.

Art. 7 - Les candidats autorisés à participer au concours interne susvisé sont informés par des convocations individuelles.

Art. 8 - Le concours interne susvisé comporte deux épreuves écrites :

1/ une épreuve professionnelle,

2/ une épreuve portant sur l'organisation politique, administrative ou financière en Tunisie.

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1/ Epreuve professionnelle	3 heures	(2)
2/ Epreuve portant sur l'organisation politique, administrative ou financière en Tunisie	2 heures	(1)

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe jointe au présent arrêté.

Art. 9 - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus de rédiger l'une des épreuves prévues à l'article 8 susvisé en langue arabe.

Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10 - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves écrites ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Il est interdit aux candidats :

- 1) de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur,
- 2) de sortir de la salle d'examen sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves,
- 3) de quitter définitivement le lieu des épreuves sans remettre leurs copies.

Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications nécessaires.

Art. 11 - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12 - Les copies des épreuves écrites sont anonymes et soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13 - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt (20) dans une épreuve est éliminatoire.

Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade de secrétaire d'administration ou de secrétaire dactylographe et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite dans la limite des postes à pourvoir destinés à ce concours.

Art. 16 - Le ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative arrête la liste des candidats admis définitivement dans le grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 17 - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du 30 janvier 1999 susvisé.

Art. 18 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 juillet 2008.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques

I/ Epreuve professionnelle :

- Rédaction d'un texte ou d'un document administratif ou étude d'un dossier portant sur :

- * les marchés publics,
- * les finances publiques,
- * le contrôle des dépenses publiques,
- * l'agent public : droits et obligations,
- * le recrutement,
- * les congés,
- * le régime disciplinaire,
- * les positions,
- * la retraite et la prévoyance sociale,
- * le développement administratif,
- * les réformes administratives.

II/ Epreuve portant sur l'organisation politique, administrative ou financière en Tunisie :

- la constitution,
- l'organisation administrative en Tunisie,
- la centralisation, la décentralisation, la déconcentration,
- le budget de l'Etat : préparation, exécution et contrôle,
- les marchés publics,
- les corps du contrôle
- le service public,
- les statuts généraux dans la fonction publique,
- la justice administrative,
- les plans de développement.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2008-2552 du 7 juillet 2008, portant modification du décret n° 2008-574 du 4 mars 2008 portant suspension des droits de douane dus sur les graines de soja et les tourteaux de soja.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l'année 2008,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son article 24 bis,

Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008 et notamment son article 63,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 2008-574 du 4 mars 2008, portant suspension des droits de douane dus sur les graines de soja et les tourteaux de soja,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Sont abrogées, les dispositions de l'article 3 du décret n° 2008-574 du 4 mars 2008 susvisé et remplacées par ce qui suit :

Article 3 (nouveau) - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2008.

Art. 2 - Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2553 du 7 juillet 2008, fixant les taux des redevances revenant au comité général des assurances et prévues par l'article 198 du code des assurances ainsi que leurs montants et les modalités de leur perception.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 2008-8 du 13 février 2008 et notamment son article 198,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Le taux de la redevance annuelle perçue par le comité général des assurances sur les entreprises d'assurances et sur les entreprises de réassurance au titre de leurs participations aux ressources du comité est fixé comme suit :

- pour les entreprises d'assurances : 0,3% du montant total des primes d'assurances nettes d'annulations et de taxes et émises au cours de l'exercice précédent,

- pour les entreprises de réassurance : 0,3% du montant total des primes acceptées au titre de l'exercice précédent nettes d'annulations.

Le montant de la redevance annuelle est arrêté et versé au compte courant du comité général des assurances au plus tard le dernier jour ouvrable du trimestre qui suit la clôture de chaque exercice sur la base d'une déclaration conforme à un modèle établi par le comité.

Art. 2 - Les montants des redevances perçues par le comité général des assurances au titre de l'octroi des agréments aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires en assurances sont fixés comme suit :

- pour les entreprises d'assurances : 1000 dinars au titre de chaque branche d'assurance,

- pour les courtiers d'assurances : 1000 dinars,

- pour les agents d'assurances et les producteurs en assurance sur la vie : 100 dinars.

Les entreprises d'assurances et les intermédiaires demandeurs d'agréments seront invités à s'acquitter de ces redevances lors de la demande des compléments des dossiers d'agrément. Elles seront versées au compte courant du comité dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de cette demande.

Art. 3 - A titre exceptionnel, la redevance annuelle mentionnée au premier article du présent décret perçue au titre de l'année 2008 est calculée au prorata de la période restant à courir de cette année, et ce, à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent décret, elle sera versée au compte courant du comité par les entreprises d'assurances et les entreprises de réassurance dans un délai maximum d'un mois à partir de cette date.

Art. 4 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2008-2554 du 7 juillet 2008, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement et de bitumage des pistes agricoles dans les périmètres publics irrigués et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole, tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est créé au sein du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement et de bitumage des pistes agricoles dans les périmètres publics irrigués, placée sous l'autorité du directeur général du génie rural et de l'exploitation des eaux.

Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par objectifs susvisée consistent en ce qui suit :

1- veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet,

2- assurer la coordination et l'harmonisation des phases de réalisation effective avec les objectifs du projet,

3- prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet,

4- assurer la coordination entre les différents intervenants dans l'exécution du projet.

Et d'une manière générale, assurer toute autre mission rentrant dans le cadre du projet, qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3 - La durée de réalisation du projet d'aménagement et de bitumage de 330 Km de pistes agricoles dans les périmètres publics irrigués est fixée à six ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

Les délais d'exécution des phases du projet sont fixés comme suit :

1- La Première phase :

- L'installation de l'unité de gestion et l'acquisition des équipements nécessaires à l'élaboration des dossiers relatifs à l'exécution du projet.

- Démarrage des travaux d'aménagement et de bitumage de la première tranche répartis dans les gouvernorats de Manouba, le Kef, Jendouba et Monastir comportant 36 Km de pistes agricoles.

La durée de sa réalisation est fixée à un an à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

2- La deuxième phase :

- La continuation de l'exécution des travaux d'aménagement et de bitumage des pistes agricoles de la première tranche.

- Démarrage des travaux d'aménagement et de bitumage de la deuxième tranche répartis dans les gouvernorats de Béja (première tranche), Siliana, Zaghouan et Bizerte comportant 108 Km de pistes agricoles.

La durée de sa réalisation est fixée à un an à compter du début de la deuxième année de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

3- La troisième phase :

- La continuation de l'exécution des travaux d'aménagement et de bitumage des pistes agricoles de la deuxième tranche.

- Démarrage des travaux d'aménagement et de bitumage de la troisième tranche répartis dans les gouvernorats de Béja (2^{ème} tranche), Kasserine, Nabeul Sousse et Tozeur comportant 106 Km de pistes agricoles.

La durée de sa réalisation est fixée à un an à compter du début de la troisième année de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

4- La quatrième phase :

- La continuation de l'exécution des travaux d'aménagement et de bitumage des pistes agricoles de la troisième tranche,

- Démarrage des travaux d'aménagement et de bitumage de la quatrième tranche répartis dans les gouvernorats de Béja (3^{ème} tranche), Mahdia, Sfax et Tataouine comportant 80 Km de pistes agricoles.

La durée de sa réalisation est fixée à un an à compter du début de la quatrième année de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

5- La cinquième phase :

- La continuation de l'exécution des travaux d'aménagement et de bitumage des pistes de la quatrième tranche.

La durée de sa réalisation est fixée à deux ans à compter du début de la cinquième année de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 4 - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1- le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais,

2- la réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,

3- le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser,

4- les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter,

5- le système du suivi et d'évaluation de l'unité de gestion et sont degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation des travaux du projet,

6- l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs susvisée comprend les deux emplois fonctionnels suivants :

1- un chef de projet, ayant fonction et avantages de sous-directeur d'administration centrale, chargé de toutes les composantes du projet.

2- chef de service, ayant fonction et avantages de chef de service d'administration centrale, chargé du suivi et de l'évaluation.

Art. 6 - Il est créé une commission au sein du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques présidée par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques ou son représentant chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs, conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile pour assister aux travaux de la commission avec avis consultatif.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs susvisée conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2555 du 7 juillet 2008, portant changement de la vocation des parcelles de terre classées en autres zones agricoles au gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003 - 78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale et des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 31 décembre 2007,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est changée, la vocation des parcelles de terres agricoles, classées en autres zones agricoles, d'une superficie totale de 7 ha 48 ares 71 ca composées de :

- la parcelle A : d'une contenance de 2 ha 55 ares 48 ca faisant partie de la parcelle n° 3 du titre foncier n° 11031,

- la parcelle B : d'une contenance de 5 ares 34 ca,

- la parcelle C : d'une contenance de 37 ares 6 ca,

- la parcelle D : d'une contenance de 1 ha 37 ares 38 ca faisant partie de la parcelle n° 4 du titre foncier n° 11031,

- la parcelle E : d'une contenance de 3 ha 13 ares 45 ca faisant partie de la parcelle n° 4 du titre foncier n° 11031.

Sises à la délégation de Souassi du gouvernorat de Mahdia, telle qu'elles sont indiquées sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une zone industrielle.

Art. 2 - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2556 du 7 juillet 2008, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée en autres zones agricoles au gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Gabès, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 8 janvier 2008,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole, classée en autres zones agricoles objet du titre foncier n° 19067 Gabès, d'une superficie de 3 ha 48 ares sise dans la région de Zerkine à la délégation de Mareth du gouvernorat de Gabès, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un projet touristique.

Art. 2 - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2557 du 7 juillet 2008, portant création d'un périmètre public irrigué à l'Ancien Oasis d'El Hamma de la délégation de Degueche, au gouvernorat de Tozeur.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 25 janvier 2008,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est créé un périmètre public irrigué à l'Ancien Oasis d'El Hamma de la délégation de Degueche, au gouvernorat de Tozeur sur une superficie de trois cent quatre vingt onze hectares (391 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/100.000 ci-joint.

Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de trente hectares (30 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3 - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de l'ancien Oasis d'El Hamma, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à deux cent quarante huit dinars (248 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4 - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

Art. 5 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2558 du 7 juillet 2008, portant création d'un périmètre public irrigué à Oued El Khil de la délégation de Ghomrassen, au gouvernorat de Tataouine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 25 janvier 2008,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est créé un périmètre public irrigué à Oued El Khil de la délégation de Ghomrassen, au gouvernorat de Tataouine sur une superficie de vingt quatre hectares (24 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/100.000 ci-joint.

Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de dix hectares (10 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art.3 - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'Oued El Khil, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cent quatre dinars (304 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4 - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

Art. 5 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2559 du 7 juillet 2008, portant création d'un périmètre public irrigué à Kehil de la délégation de Ghomrassen, au gouvernorat de Tataouine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 25 janvier 2008,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est créé un périmètre public irrigué à Kehil de la délégation de Ghomrassen, au gouvernorat de Tataouine sur une superficie de quarante et un hectares (41 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/100.000 ci-joint.

Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de cinq hectares (5 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à vingt cinq ares (25 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3 - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Kehil, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cent vingt neuf dinars (329 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4 - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

Art. 5 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2560 du 7 juillet 2008, portant création d'un périmètre public irrigué à Essiouf de la délégation de Tataouine Nord, au gouvernorat de Tataouine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 25 janvier 2008,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Il est créé un périmètre public irrigué à Essiouf de la délégation de Tataouine Nord, au gouvernorat de Tataouine sur une superficie de cent vingt six hectares (126 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/100.000 ci-joint.

Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de vingt hectares (20 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3 - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'Essiouf, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cent quatorze dinars (314 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4 - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

Art. 5 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2561 du 7 juillet 2008, portant création d'un périmètre public irrigué à El Khabta de la délégation de Ghomrassen, au gouvernorat de Tataouine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 25 janvier 2008,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est créé un périmètre public irrigué à El Khabta de la délégation de Ghomrassen, au gouvernorat de Tataouine sur une superficie de trente sept hectares (37ha) environ, dont vingt six hectares (26 ha) sont irrigables, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/100.000 ci-joint.

Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de dix hectares (10 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3 - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'El Khabta, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à cent dix sept dinars (117 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4 - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

Art. 5 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2562 du 7 juillet 2008, portant création d'un périmètre public irrigué à Chenini de la délégation de Tataouine Sud, au gouvernorat de Tataouine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 25 janvier 2008,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est créé un périmètre public irrigué à Chenini de la délégation de Tataouine Sud, au gouvernorat de Tataouine sur une superficie de trente trois hectares (33 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/100.000 ci-joint.

Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de dix hectares (10 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3 - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Chenini, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à deux cent onze dinars (211 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4 - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

Art. 5 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2563 du 7 juillet 2008, portant création d'un périmètre public irrigué à El Argoub de la délégation de Bir Lahmar, au gouvernorat de Tataouine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 25 janvier 2008,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est créé un périmètre public irrigué à El Argoub de la délégation de Bir Lahmar, au gouvernorat de Tataouine sur une superficie de vingt neuf hectares (29ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/100.000 ci-joint.

Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de dix hectares (10 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3 - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'El Argoub, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à deux cents dinars (200 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4 - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

Art. 5 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2564 du 7 juillet 2008, portant création d'un périmètre public irrigué à Henchir El Mkhelba de la délégation de Remada, au gouvernorat de Tataouine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 25 janvier 2008,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est créé un périmètre public irrigué à Henchir El Mkhelba de la délégation de Remada, au gouvernorat de Tataouine sur une superficie de quarante et un hectares (41 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/100.000 ci-joint.

Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de quinze hectares (15 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3 - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Henchir El Mkhalsa, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à deux cent quatre vingt seize dinars (296 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4 - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

Art. 5 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 8 juillet 2008, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Lebna Extension de la délégation de Menzel Témime, au gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2008-983 du 7 avril 2008, portant extension du périmètre public irrigué de Lebna de la délégation de Menzel Témime, au gouvernorat de Nabeul.

Arrête :

Article premier - La procédure de réaménagement foncier est ouverte, à compter de la date de publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué de Lebna extension de la délégation de Menzel Témime, au gouvernorat de Nabeul, créé par le décret n° 2008-983 du 7 avril 2008 susvisé.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 juillet 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 8 juillet 2008, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Ghardeya de la délégation de Beni Khiair, au gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2008-984 du 7 avril 2008, portant création du périmètre public irrigué de Ghardeya de la délégation de Beni Khiair, au gouvernorat de Nabeul.

Arrête :

Article premier - La procédure de réaménagement foncier est ouverte, à compter de la date de publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué de Ghardeya de la délégation de Beni Khiair au gouvernorat de Nabeul, créé par le décret n° 2008-984 du 7 avril 2008 susvisé.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 juillet 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 8 juillet 2008, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Bir Erroumana de la délégation de Dar Chaabane Elfehri, au gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2008-985 du 7 avril 2008, portant création du périmètre public irrigué de Bir Erroumana de la délégation de Dar Chaabane Elfehri, au gouvernorat de Nabeul.

Arrête :

Article premier - La procédure de réaménagement foncier est ouverte, à compter de la date de publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué de Bir Erroumana de la délégation de Dar Chaabane Elfehri, au gouvernorat de Nabeul, créé par le décret n° 2008-985 du 7 avril 2008 susvisé.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 juillet 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 8 juillet 2008, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Chargui des délégations de Dar Chaabane Elfehri et Beni Khiair, au gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2008-986 du 7 avril 2008, portant création du périmètre public irrigué de Chargui des délégations de Dar Chaabane Elfehri et Beni Khiair, au gouvernorat de Nabeul.

Arrête :

Article premier - La procédure de réaménagement foncier est ouverte, à compter de la date de publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué de Chargui des délégations de Dar Chaabane Elfehri et Beni Khiair, au gouvernorat de Nabeul, créé par le décret n° 2008-986 du 7 avril 2008 susvisé.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 juillet 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 8 juillet 2008, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Messaadi des délégations de Nabeul et Dar Chaabane Elfehri, au gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2008-987 du 7 avril 2008, portant création du périmètre public irrigué de Messaadi des délégations de Nabeul et Dar Chaabane Elfehri, au gouvernorat de Nabeul.

Arrête :

Article premier - La procédure de réaménagement foncier est ouverte, à compter de la date de publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué de Messaadi des délégations de Nabeul et Dar Chaabane Elfehri, au gouvernorat de Nabeul, créé par le décret n° 2008-987 du 7 avril 2008 susvisé.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 juillet 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Décret n° 2008-2565 du 7 juillet 2008, modifiant et complétant le décret n° 2002-693 du 1er avril 2002, relatif aux conditions et aux modalités de reprise des huiles lubrifiantes et des filtres à huile usagés et de leur gestion.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu le code des douanes annexé au décret du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation douanière tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-92 du 7 août 2001,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 116-2001 du 26 novembre 2001 et surtout ses articles 108, 110, 115, et 156 à 160,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,

Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et leur élimination, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001 et notamment ses articles 4, 9, 24, 31 et 31 bis,

Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur et tous les textes qui l'ont modifié et complété notamment le décret n° 2006-2619 du 2 octobre 2006,

Vu le décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000, fixant la liste des déchets dangereux,

Vu le décret n° 2002-693 du 1er avril 2002, relatif aux conditions et modalités de reprise des huiles lubrifiantes et des filtres à huile usagés et de leur gestion,

Vu le décret n° 2005-2317 du 22 août 2005, portant création d'une agence nationale de gestion des déchets et fixant sa mission, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Décète :

Article premier - Est ajouté à l'article 2 du décret susvisé n° 2002-693 du 1er avril 2002 un paragraphe 2 nouveau libellé comme suit :

Article 2 (paragraphe 2 nouveau) - Est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des finances, de l'industrie et du commerce une liste des huiles lubrifiantes et des filtres à huiles importés, assujettis aux dispositions du présent décret.

Art. 2 - Est ajouté à l'article 11 du décret susvisé n° 2002-693 du 1er avril 2002 un paragraphe 2 nouveau libellé comme suit :

Article 11 (paragraphe 2 nouveau) - Pour les huiles et les filtres à huile importés, le dédouanement n'est opéré que sur la base de factures commerciales portant visa de l'agence nationale de gestion des déchets.

Art. 3 - Est abrogé, l'article 13 du décret susvisé n° 2002-693 du 1er avril 2002 et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 13 (nouveau) - Les contributions des adhérents au système public de reprise et de régénération des huiles lubrifiantes usagées sont fixées sur la base des quantités d'huiles lubrifiantes neuves qu'ils produisent ou distribuent sur le marché local et suivant une adéquation qui prend en considération les quantités d'huiles régénérées produites par an.

Les importateurs et les distributeurs des huiles lubrifiantes neuves, qui importent et mettent sur le marché local, des quantités d'huiles lubrifiantes neuves ne dépassant pas 500 tonnes par an, doivent acquitter leurs contributions relatives à la collecte, au transport et au stockage des huiles lubrifiantes usagées en contre partie de la non reprise de leur quote-part en huiles de base régénérées.

Et en cas d'une demande de reprise de leur quote-part en huiles régénérées, ils doivent acquitter le coût de la régénération en plus du coût de la collecte, du transport et du stockage des huiles lubrifiantes usagées.

Les autres sociétés productrices et distributrices des huiles lubrifiantes neuves, sont tenues de reprendre leurs quotes-parts d'huiles lubrifiantes régénérées selon l'adéquation citée dans le premier paragraphe du présent article.

Art. 4 - Le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre des finances, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du commerce et de l'artisanat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2566 du 7 juillet 2008, portant approbation du statut particulier des agents de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 et la loi n° 2006-18 du 2 mai 2006,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, fixant le statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat et les collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et par la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990, relative à la maîtrise de l'énergie telle que modifiée par la loi n° 2004-72 du 2 août 2004,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,

Vu la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au service national,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie,

Vu la loi n° 2005-54 du 18 juillet 2005, étendant les régimes spéciaux applicables aux membres de la chambre des députés, aux membres de la chambre des conseillers,

Vu la loi n° 2006-57 du 28 juillet 2006, instituant un régime de congé de création au profit des agents du secteur public,

Vu la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères,

Vu le décret n° 86-936 du 6 octobre 1986, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les offices, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, telle que modifiée par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 95-1085 du 19 juin 1995, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, fixant les attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation aux fonctionnaires publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,

Vu le décret n° 2000-1124 du 22 mai 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, tel que modifié et complété par le décret n° 2004-795 du 22 mars 2004,

Vu le décret 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007 et le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007,

Vu le décret n° 2006-3230 du 12 décembre 2006, fixant les procédures et les modalités d'application du régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères,

Vu le décret n° 2006-3275 du 18 décembre 2006, fixant les modalités et les procédures d'octroi de congé de création au profit des agents du secteur public,

Vu l'avis du Premier ministère,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Le statut particulier des agents de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie annexé au présent décret est approuvé.

Art. 2 - Le Premier ministre et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

ORDRE NATIONAL DU MERITE

Par décret n° 2008-2567 du 9 juillet 2008.

L'ordre national du mérite au titre du secteur de la culture est décerné à partir du 28 juin 2008 aux personnes ci-après citées :

Grand cordon :

Messieurs :

Ahmed Khaled
Abou El Kacem Mohamed Karrou

Grand officier :

Monsieur et Madame :

Salah El Hajja
Amina Srarfi

Commandeur :

Messieurs et Madame :

Hédi Mechri
Boubaker Seghaier
Mohamed El Ghemari
Taoufik Ben Ameer
Kamel Omrane
Adem Fethi
Samir Belhaj Yahia
Abderrahmen Ayadi
Chokri Bouzayene
Naceur Guetari
Aicha Filali
Souilmi Boujomaa
Bouzayène Saadi
Abdelkarim Shabou

Officier :

Messieurs et Mesdames :

Abdelaziz Chebil
Olfa Youssef
Moufida Tlatli
Boutheina Jabnoun Merai
Hajer Ben Nacer
Sihem Belkhoudja
Lotfi Abdelli
Jaafar El Guesmi
Jamilia Chihi
Nejib Boutaleb
Abderrazak Hammami
Moncef Besbes
Ridha Khouini
Ezzeddine El Amri

Naima Zaouek
Mondher Ben Amor
Zouhaïer El Jid
Mohamed Ben Amor

Chevalier :

Messieurs et Mesdames :

Radhia Kaabi
Hassouna Mesbahi
Abdelmajid Sahli
Ouajiha Jendoubi
Taoufik El Guarbi
Slaheddine Messadak
Nejib Ayed
Jilani Saadi
Mohamed Ali Ben Jomaa
Kamel Ferjani
Ahmed Zaouia
Noura Amine
Belgacem Bouguenna
Dorsaf Hemdani
Leila Hjaiej
Ali Bergaoui
Ezzeddine Ayachi
Abdelhakim Belgaied
Hafedh Jedidi
Moncef Dhoub
Hafedh Makni
Naceur Cherni
Hichem Ben Said
Mabrouk Layouni
Zouhaier Ben Ahmed
Othmane Miloudi
Nizar Chaari
Mohamed Bouhouch
Habib Ben Fdhila
Hatem Fatnassi
Ali Marmouri
Saïda Ben Hammadi
Nebiha Ben Salah
Mohamed Hmida
Habib Salha
Salah Bizid
Nebil Meddeb
Rafika Annabi
Fethi Chroundi
Lotfi Arfaoui
Habib Oufakhri
Jamel Ben Guirat

Foued Allani
Mongi El Gharbi
Mahfoudh Dhaoui
Sarrah Abdelmaksoud
Rafika Fathallah
Hichem Amami
Mohamed Ben Ammar
Insaf Boughdiri
Abdessalem Zebidi
Moncef Ben Amor
Faouzi Ezzeddine
Hssine Idris
Hichem Hajji
Laarousi Nalouti
Hafedh Gahbich
Ahmed Bouhali
Borhène Souissi
Fethi Haj Brahim
Sahib Bramli

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

Décret n° 2008-2568 du 7 juillet 2008, fixant les conditions d'aptitude médicale et technique et les modalités d'exercice des activités de plongée.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-79 du 18 décembre 2006,

Vu le décret beylical du 12 juillet 1956, portant règlement pour les appareils à pression de gaz,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2006-18 du 2 mai 2006,

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives, telle que modifiée par la loi n° 2005-64 du 27 juillet 2005,

Vu la loi n° 2005-89 du 3 octobre 2005, portant organisation de l'activité de plongée, notamment son article 4,

Vu le décret n° 68-83 du 23 mars 1968, fixant la nature des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale,

Vu le décret n° 2000-1985 du 12 septembre 2000, portant organisation et fonctionnement des services de médecine du travail,

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le décret n° 2006-1017 du 13 avril 2006, fixant les prérogatives, la composition et les règles de fonctionnement de la commission nationale de plongée,

Vu l'avis du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre du transport, du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, du ministre de l'éducation et de la formation, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de la santé publique, du ministre du tourisme, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre de l'environnement et du développement durable, du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu l'avis de la commission nationale de plongée.

Décète :

Article premier - Le présent décret fixe les conditions d'aptitude médicale et technique et les modalités d'exercice des activités de plongée à titre aussi bien professionnel que amateur.

Art. 2 - Au sens du présent décret, on entend par :

- plongeur : toute personne s'adonnant à des activités de plongée, telles que définies à l'article 3 de la loi n° 2005-89 du 3 octobre 2005 susvisée,

- pression d'intervention : la pression absolue au niveau des voies respiratoires du plongeur au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de la plongée,

- pression relative d'intervention : la pression d'intervention diminuée de la pression atmosphérique locale,

- milieu hyperbare : tout milieu d'activité ou de séjour où la pression absolue est supérieure à la pression atmosphérique.

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Chapitre premier

Conditions techniques générales de la plongée

Art. 3 - Au cours de l'exécution de la plongée, la respiration de l'air comprimé est autorisée jusqu'à la profondeur de 50 mètres pour les plongeurs amateurs, et jusqu'à la pression relative de 6000 hectopascals (6 bars) pour les plongeurs professionnels. Au-delà de cette limite, des mélanges respiratoires spécifiques doivent être employés conformément aux dispositions applicables à la plongée professionnelle quel que soit le but de la plongée.

L'emploi de l'oxygène pur en milieu hyperbare n'est autorisé que pour les périodes de décompression ou les opérations d'oxygénothérapie et uniquement en mode respiratoire à travers d'appareils respiratoires individuels. Tout autre emploi d'oxygène pur, notamment pour la mise sous pression d'enceintes hyperbares est interdit.

La composition des différents mélanges respirés en milieux hyperbares et les conditions auxquelles doivent satisfaire l'air ou les mélanges respirés en milieu hyperbare sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Art. 4 - Les enceintes pressurisées habitées doivent être pourvues de moyens de prévention et de lutte contre l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur.

Les moyens d'extinction intérieurs doivent être efficaces en atmosphère pressurisée. Les moyens d'extinction extérieurs doivent tenir compte de la situation particulière du personnel intervenant ou séjournant sous pression, de la présence de gaz comprimés et éventuellement de la présence d'oxygène.

Des moyens de survie en atmosphère enfumée doivent être disponibles pour le personnel de manipulation et de conduite de ces enceintes.

Art. 5 - Les normes de construction, les règles de mise en oeuvre et les règles de sécurité applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment les caissons de recompression, les caissons de saturation, les chambres d'oxygénothérapie hyperbare, les tourelles de plongée, les sas à personnel des tunneliers et les caissons immergés de travaux en air comprimé sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'industrie.

Art. 6 - L'usage des caissons monoplaces sans sas à personnel est interdit.

Chapitre II

Modalités d'exercice des activités de plongée

Art. 7 - La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles de sécurité en vigueur.

Les qualifications requises pour assurer la fonction de directeur de plongée sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale après avis des ministres intéressés par le secteur de la plongée pour la plongée à titre professionnel, et par arrêté du ministre chargé des sports pour la plongée à titre amateur.

Art. 8 - Tout employeur ou tout chef d'établissement autorisé à exercer des activités de plongée doit mettre à la disposition des plongeurs sur les sites de plongée les moyens collectifs suivants :

- des moyens de surveillance et d'alerte des plongeurs,
- des moyens de communication avec les organismes de secours,
- des moyens de secours médical comprenant au moins un inhalateur d'oxygène et une trousse d'urgence,
- des moyens de stockage, et éventuellement de production, de transfert et de contrôle de ces gaz.

Si la plongée a lieu en mer, il doit en outre mettre à la disposition des plongeurs des moyens de transport nautique répondant aux normes de transport de personnel, des moyens de préservation de la sécurité de la navigation et des moyens visuels signalant la présence de plongeurs en immersion.

Ces moyens collectifs doivent être adaptés à la nature des activités de plongée pratiquées. Leur liste doit être arrêtée par l'employeur ou le chef d'établissement et doit être jointe au manuel de sécurité prévu à l'article 10 de la loi n° 2005-89 du 3 octobre 2005 susvisée.

Art. 9 - Le manuel de sécurité doit être élaboré en fonction du type de la plongée et une copie doit être disponible sur le site. Il doit comporter :

- la liste des équipements requis selon le type de plongée employée et les vérifications devant être effectuées avant leur mise en oeuvre,
- les procédures retenues pour les diverses plongées notamment en ce qui concerne le choix des gaz, les tables de compression et de décompression, les procédures opérationnelles de secours, la conduite à tenir devant les incidents et les accidents de plongée,
- les règles de sécurité à observer au cours des différents types de plongée,
- les moyens de secours extérieurs disponibles, les procédures d'alerte.

De plus, les paramètres de la plongée, les procédures opérationnelles de secours, la conduite à tenir devant les incidents et les accidents de plongée doivent être affichés sur le lieu de plongée et accessible à tout plongeur.

Art. 10 - Tout plongeur doit être surveillé à partir d'un poste de contrôle situé en un lieu soumis à la pression atmosphérique locale regroupant les moyens de communications avec les organismes de secours, les moyens d'alerte et de secours des plongeurs, les informations sur la profondeur ou la pression ordonnée de la plongée, la nature des gaz respirés et les volumes des stocks.

Celui qui assure ce contrôle doit être un plongeur d'un niveau de qualification égal ou supérieur à celui des plongeurs sous sa surveillance et doit être capable d'intervenir à tout moment pour porter secours aux plongeurs ou aux travailleurs sous pression. Il peut être, si la nature de la plongée le permet, le directeur de plongée.

Art. 11 - Sur chaque site de plongée, un membre du personnel au moins doit être spécialement formé pour donner les premiers secours en cas d'urgence et mettre en oeuvre les moyens prévus à l'article 8 du présent décret.

Art. 12 - Les limitations en durée et en fréquence des séjours sous pression, les modalités et procédures de compression, de décompression en conditions normales ou en cas d'accident, la durée d'exposition aux fortes pressions d'oxygène sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de la médecine du travail et de la sécurité au travail.

TITRE II

Conditions d'aptitude médicale et technique et les modalités d'exercices des activités de plongée à titre professionnel

Chapitre premier

Conditions d'aptitude médicale de la plongée à titre professionnel

Art. 13 - Il est exigé pour l'exercice de la plongée à titre professionnel en tant qu'activité physiologiquement contraignante spécialement sur le plan cardiovasculaire, pulmonaire, oto-rhino-laryngologique et neurologique, les conditions générales d'aptitude médicale suivantes :

- l'absence de toute maladie cardiovasculaire et pulmonaire,
- l'absence de toute atteinte pouvant altérer la capacité à équilibrer la pression au niveau des poumons, de l'oreille moyenne et des sinus,
- l'absence de toute maladie pouvant entraîner des pertes inopinées de la conscience.

Une visite médicale d'aptitude à la plongée à titre professionnel est obligatoire périodiquement et après tout accident de plongée ou toute maladie intercurrente. Tout plongeur à titre professionnel doit être soumis à un suivi médical spécial.

L'aptitude à la plongée à titre professionnel doit être déclarée par le médecin du travail après avis d'un médecin ayant des compétences reconnues en médecine de la plongée.

Les modalités de déroulement des visites médicales susvisées, la liste des examens complémentaires, les tests médicaux et les critères d'aptitude à la plongée à titre professionnel, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de la médecine du travail et de la sécurité au travail.

Art. 14 - L'âge minimum pour l'apprentissage ou l'exercice de la plongée professionnelle est fixé à dix huit (18) ans.

Art. 15 - Tout organisme ou établissement autorisé à pratiquer la plongée doit signaler tout accident de plongée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent.

Chapitre II

Conditions techniques de la plongée à titre professionnel

Art. 16 - Pour la plongée à titre professionnel, il est fixé quatre niveaux de qualification de plongeurs définis en fonction de la valeur de la pression relative maximale autorisée. Les plongeurs sont classés dans l'un ou l'autre de ces niveaux en fonction des qualifications obtenues à l'issue de leur formation.

La définition des différents niveaux de qualification est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Outre le degré de qualification, il est attribué à chaque plongeur professionnel à l'issue de sa formation, une mention qui définit la nature de l'activité de plongée à laquelle il est destiné. Ces mentions sont définies comme suit :

- mention A : concerne les personnes dont l'activité principale consiste à intervenir en milieu subaquatique,

- mention B : concerne les personnes qui peuvent être conduites à pratiquer leur métier en milieu subaquatique,

- mention C : concerne les personnes affectées à la mise en oeuvre des installations hyperbares médicales (sans immersion),

- mention D : concerne les personnes qui interviennent en milieu hyperbare sans immersion.

Les conditions de délivrance des diplômes d'aptitude à la plongée pour chaque niveau et chaque mention sont fixées par décret conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 2005-89 du 3 octobre 2005 susvisée.

Art. 17 - Tout plongeur professionnel doit détenir un carnet appelé « carnet du plongeur ». Ce carnet est délivré par les structures concernées, chargées de la plongée à titre professionnel au sens de l'article 3 de la loi n° 2005-89 du 3 octobre 2005 susvisée.

Le régime, la forme et les mentions qu'il doit contenir sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.

Chapitre III

Modalités d'exercice des activités de plongée à titre professionnel

Art. 18 - Dans le cas de pratique de plongée à des pressions relatives supérieures à 5000 hectopascals (5 bars) un caisson de décompression correspondant au nombre de personnes intervenant simultanément doit être disponible sur le site avec le personnel qualifié pour le mettre en oeuvre en cas d'accident.

Dans le cas de pratique de plongée à des pressions relatives inférieures à 5000 hectopascals (5 bars) nécessitant des paliers de décompression, l'employeur ou le chef d'établissement doit s'assurer qu'il existe un caisson de recompression disponible en cas d'accident, correspondant au nombre de personnes intervenant simultanément sous pression, ainsi que le personnel qualifié pour le mettre en oeuvre. Le délai d'accès à ce caisson ne peut en aucun cas excéder deux heures.

Dans le cas de pratique de plongée ne nécessitant pas des paliers de décompression, l'employeur ou le chef d'établissement doit s'assurer qu'il existe un centre de réanimation médicale accessible en cas d'accident et pouvant traiter les personnes intervenant simultanément sous pression.

TITRE III

Conditions d'aptitude médicale et technique et les modalités d'exercices des activités de plongée à titre amateur

Chapitre premier

Conditions d'aptitude médicale de la plongée à titre amateur

Art. 19 - Il est exigé pour l'exercice de la plongée à titre amateur en tant qu'activité physiologiquement contraignante spécialement sur le plan cardiovasculaire, pulmonaire, oto-rhino-laryngologique et neurologique, les conditions générales d'aptitude médicale suivantes :

- l'absence de toute maladie cardiovasculaire et pulmonaire,

- l'absence de toute atteinte pouvant altérer la capacité à équilibrer la pression au niveau des poumons, de l'oreille moyenne et des sinus,

- l'absence de toute maladie pouvant entraîner des pertes inopinées de la conscience.

Pour la plongée de baptême, ne dépassant pas la profondeur de deux mètres, il n'est pas exigé de certificat médical d'aptitude à la plongée.

Pour les plongeurs amateurs du premier niveau mentionné à l'article 22 du présent décret, il est exigé d'obtenir périodiquement un certificat médical mentionnant l'absence de contre indications à la plongée, sauf pour ceux parmi eux ayant subi un accident de plongée où il est exigé d'obtenir un certificat médical d'aptitude à la plongée.

Pour les plongeurs amateurs du deuxième, troisième et quatrième niveau mentionnés à l'article 22 du présent décret, il est exigé périodiquement et après tout accident de plongée d'obtenir un certificat médical d'aptitude à la plongée.

Les conditions d'aptitude médicale requises pour l'exercice de la plongée à titre amateur, la liste des tests et examens médicaux et les critères d'aptitude à la plongée à titre amateur sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé des sports.

Les moniteurs de plongée à titre amateur de tous les niveaux, doivent satisfaire aux mêmes critères d'aptitude médicale applicables aux plongeurs professionnels.

Art. 20 - Pour la plongée à titre amateur, l'âge minimum pour l'apprentissage ou l'exercice de la plongée est fixé à quatorze (14) ans.

Art. 21 - Tout organisme ou établissement autorisé à pratiquer la plongée à titre amateur doit signaler tout accident de plongée au médecin inspecteur de la santé.

Chapitre II

Conditions techniques de plongée à titre amateur

Art. 22 - Pour la plongée à titre amateur, il est fixé quatre niveaux de plongeurs définis en fonction de la profondeur maximale autorisée et il est fixé trois niveaux de moniteurs. Les plongeurs et les moniteurs sont classés respectivement dans l'un ou l'autre de ces niveaux en fonction des qualifications obtenues durant leur formation.

La définition des différents niveaux des plongeurs à titre amateur est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

Art. 23 - Tout plongeur amateur, hors période de formation initiale, doit détenir un carnet appelé « carnet de plongeur ». Ce carnet est délivré par les structures concernées chargées de la plongée à titre amateur, au sens de l'article 3 de la loi n°2005-89 du 3 octobre 2005 susvisée. Le régime, la forme et les mentions qu'il doit contenir sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.

Chapitre III

Modalités d'exercice des activités de plongée à titre amateur

Art. 24 - Les prescriptions des articles 7, 8, 9, 10 et 11 ci-dessus ne s'appliquent pas aux plongeurs amateurs pratiquant une plongée non encadrée en mer. Cette

dérogation ne s'applique plus si cette plongée s'effectue dans un cadre d'initiation, d'apprentissage, de prestation de service ou de promotion.

La pratique de ce type de plongée est toutefois soumise aux obligations suivantes :

- les plongeurs doivent être affiliés à un cadre structuré,
- la plongée ne peut être effectuée que de jour en se limitant à la profondeur maximale de 15 mètres et avec emploi exclusif de l'air comprimé comme gaz respiratoire,
- si les plongeurs n'ont pas tous le même degré de qualification, il ne faut pas dépasser la profondeur maximale permise pour le moins qualifié parmi eux,
- chaque plongeur doit être équipé d'un double accès à la réserve d'air et de deux détendeurs,
- des moyens de secours médical comprenant au moins un inhalateur d'oxygène et une trousse d'urgence doivent être disponibles sur le site de plongée,
- la présence des plongeurs en immersion doit être dûment signalée par le pavillon « alpha » du code international des signaux,
- une personne au moins disposant d'un moyen de communication doit être présente en surface pour pouvoir alerter les services de secours en cas d'accident.

TITRE IV

Sanctions

Art. 25 - Les infractions aux dispositions du présent décret, seront sanctionnées conformément à l'article 16 de la loi n° 2005-89 du 3 octobre 2005 susvisée.

Art. 26 - Le ministre de la défense nationale, le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre du transport, le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, le ministre de l'éducation et de la formation, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de la santé publique, le ministre du tourisme, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2008-2569 du 8 juillet 2008.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Hentati Abdelaziz, maître assistant de l'enseignement supérieur, en qualité de sous-directeur de la formation continue et du recyclage à la direction de la formation et de la recherche à la direction générale de l'éducation physique, de la formation et de la recherche au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

NOMINATIONS**Par décret n° 2008-2570 du 8 juillet 2008.**

Monsieur Mohamed Kaddachi, administrateur, est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux de circonscription de Té Boulba et Bekalta (établissements hospitaliers de la catégorie « C » au ministère de la santé publique).

Par arrêté du ministre de la santé publique du 8 juillet 2008.

Docteur Mounir Zweri est nommé médecin représentant de l'institut Mohamed Kassab d'orthopédie de Kassab Said au comité technique du complexe sanitaire de Djebel Oust en remplacement du docteur Mongi Douik.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION**Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 juillet 2008, fixant le règlement et le programme du cycle de formation pour l'intégration dans le corps d'inspection pédagogique de la formation professionnelle du ministère de l'éducation et de la formation.**

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2007-3070 du 27 novembre 2007, fixant le statut particulier du corps de l'inspection pédagogique de la formation professionnelle du ministère de l'éducation et de la formation et notamment son article 9.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe le règlement et le programme du cycle de formation des cadres chargés des activités de l'inspection pédagogique de la formation professionnelle au ministère de l'éducation et de la formation en vue de les intégrer dans le corps de l'inspection pédagogique de la formation professionnelle.

Art. 2 - Le cycle de formation susvisé vise à compléter les aptitudes exigées en vue des missions et des activités attribuées aux cadres de l'inspection pédagogique mentionnées au décret n° 2007-3070 du 27 novembre 2007 susvisé.

Art. 3 - Le cycle de formation susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation aux cadres chargés des activités de l'inspection pédagogique de la formation professionnelle au ministère de l'éducation et de la formation.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes consacrés à l'intégration dans le corps de l'inspection pédagogique de la formation professionnelle,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement du cycle de formation.

Art. 4 - Les candidats au cycle de formation susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de l'éducation et de la formation.

Art. 5 - La liste des candidats admis à participer au cycle de formation susvisé est arrêtée définitivement par le jury indiqué à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 6 - Le cycle de formation susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 7 - Le jury prévu à l'article 6 susvisé procède à :

- examiner les demandes des candidats,
- superviser le cycle de formation et évaluer les résultats des candidats,
- proposer au ministre de l'éducation et de la formation une liste des candidats ayant suivi le cycle de formation et qui sont aptes à être intégrés dans le corps de l'inspection pédagogique de la formation professionnelle.

Art. 8 - Le cycle de formation susvisé, consiste en l'organisation au profit des candidats d'un cycle de formation en présentiel d'une durée minimale de dix (10) jours dont le sujet a trait aux thèmes suivants :

- 1- la méthodologie d'élaboration des programmes suivant l'approche par compétences.
- 2- la méthodologie et les techniques d'évaluation suivant l'approche par compétences.
- 3- la pédagogie des adultes.
- 4- l'accompagnement et l'évaluation dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.

Art. 9 - Suite à la session de la formation présentielle, le candidat choisit un projet en relation avec les domaines de l'inspection pédagogique de la formation professionnelle et le transmet à la direction à laquelle il appartient, et ce, afin de l'évaluer par le jury mentionné à l'article 6 du présent arrêté selon les critères suivants :

- la pertinence du sujet : de 0 à 20 points,
- la méthodologie : de 0 à 20 points,
- le contenu : de 0 à 30 points,
- l'ensemble et la rédaction : de 0 à 30 points

Art. 10 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note égale au moins à cinquante (50) points sur cent (100), et ce, dans la limite des postes consacrés à l'intégration dans l'un des grades du corps de l'inspection pédagogique de la formation professionnelle.

Art. 11 - Le ministre de l'éducation et de la formation approuve la liste définitive des candidats admis au cycle de formation susvisé et qui seront intégrés dans le corps de l'inspection pédagogique de la formation professionnelle.

Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2008.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 juillet 2008, portant ouverture d'un cycle de formation pour l'intégration dans le corps de l'inspection pédagogique de la formation professionnelle du ministère de l'éducation et de la formation.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2007-3070 du 27 novembre 2007, fixant le statut particulier du corps de l'inspection pédagogique de la formation professionnelle du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'arrêté du 11 juillet 2008, fixant le règlement et le programme du cycle de formation pour l'intégration dans le corps de l'inspection pédagogique de la formation professionnelle du ministère de l'éducation et de la formation.

Arrête :

Article premier - Il est ouvert au ministère de l'éducation et de la formation, le 26 août 2008 et jours suivants, un cycle de formation pour l'intégration dans le corps de l'inspection pédagogique de la formation professionnelle, et ce, dans la limite de quatre (4) postes.

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 26 juillet 2008.

Tunis, le 11 juillet 2008.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2008-2571 du 8 juillet 2008.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Said Zarati, professeur de l'enseignement supérieur, en qualité de directeur des stages à la faculté des sciences des mathématiques, physiques et naturelles, à compter du 4 janvier 2008.

Par décret n° 2008-2572 du 8 juillet 2008.

Il est mis fin aux fonctions de Madame Khadija Jawahdou, administrateur conseiller, en qualité de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études technologiques de Zaghuan, à compter du 1^{er} juillet 2008.

A **BONNEMENT**

Année 2008

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêts

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24,000

Traduction française
33,000

*Edition originale et sa
traduction*
45,000

AUTRES PAYS

Edition originale
40,000

Traduction française
50,000

*Edition originale et sa
traduction*
65,000

*F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus*

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Ribat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.